



P U T U S A N

Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASRANI ALIAS AAS BIN SAHRUNI;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Kemuning Indah Jalur 4 RT 26 RW 02 Nomor 03, Kelurahan handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (tempat tinggal) dan Jalan Muara Padang Darat RT 004, Kelurahan Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/107/VI/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025;

Hal. 1 dari 18 Hal.Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Azrina Fradella SH.MH. Muhammad Wahyu Ramadhani,SH, Rita Ria Safitri,SH, Primi Tidy Lestari,SH, Griana Dwinisa SH.Mkn , Juan Felix Ericson,SH Kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan berkedudukan Kantor di Jl A Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citrland Rt 001 Rw 000 Kel Manarap Lama Kec Kertak Hanyar Kab Banjar Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2025 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register 151/PID/2025/PN.Bjm tanggal 22 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 16 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrni**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrni** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan **berat bersih 5,11 gram**;

Hal. 2 dari 18 Hal.Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1: 864618061582056 dan IMEI 2: 864618061582049;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA xpresi Nocard 6019.0050.9433.423

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrani** pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2025, bertempat Parkiran Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 8 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, atau mengingat sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrani mendapatkan pesanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, kemudian malam harinya terdakwa memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada sdr. Heni (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 waktu sholat Jum'at, sesuai arahan dari Sdr. Heni (DPO) terdakwa mengambil sabu di Gudang Karet daerah Mantuil di Semak-semak yang terbungkus makanan ringan, setelah itu terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Kemuning Indah Jalur 4 Rt.26 Rw.02 No.03 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala lalu terdakwa membuka bungkus makanan ringan tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) kemudian disimpan di bawah Kasur dalam kamar, ketika rencana terdakwa akan mengantarkan sabu kepada pembeli, tiba-tiba sekitar sholat Ashar saksi Muhammad Anshari als Aan datang kerumah membawa AC dan akan memasang AC, akan tetapi belum ada kabelnya, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Anshari als Aan berangkat membeli kabel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru milik terdakwa dan berhenti di parkir Indomaret untuk mengambil uang di ATM dan setelah ambil uang di ATM tersebut terdakwa keluar dari Indomaret lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 18.30 wita di pinggir Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Parkiran Indomaret), saksi Abdur Razak Saputra dan saksi Arif Rahman Nugroho, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dimana saksi Arif Rahman Nugroho, S.H melakukan penggeledahan badan pada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Husri Bahyuni, M. Kep dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) yang terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1 : 864618061582056 dan IMEI 2 : 864618061582049, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014, 1 (satu) buah kartu ATM xpresi Nocard 6019.0050.9433.4237 milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pada malam harinya, memberikan sabu sebanyak ½ (setengah) gram kepada saksi Mahmud Bin Suhaiti sebagai upah karena

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menitip mobil di halaman samping rumah saksi Mahmud Bin Suhaiti, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses Hukum;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05965/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18507/2025/NNF – berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrani**, pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2025, bertempat di Parkiran Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 8 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, atau mengingat sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar jam 18.30 wita di pinggir Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala (Parkiran Indomaret), saksi Abdur Razak Saputra dan saksi Arif Rahman Nugroho, S.H beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dimana saksi Arif Rahman Nugroho, S.H melakukan penggeledahan badan pada

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



terdakwa yang disaksikan oleh saksi Husri Bahyuni, M. Kep dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) yang terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1 : 864618061582056 dan IMEI 2 : 864618061582049, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014, 1 (satu) buah kartu ATM xpresi Nocard 6019.0050.9433.4237 milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pada malam harinya, memberikan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada saksi Mahmud Bin Suhaiti sebagai upah karena terdakwa menitip mobil di halaman samping rumah saksi Mahmud Bin Suhaiti, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses Hukum;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05965/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18507/2025/NNF – berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal **112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdur Razak Saputra Bin Ramlan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Opsnal Subdit II Dit Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita di halaman Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoena hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa serta barang bukti lainnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1 : 864618061582056 dan IMEI 2 : 864618061582049, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014, 1 (satu) buah kartu ATM xpresi Nocard 6019.0050.9433.4237 milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) didapatkan oleh terdakwa dengan membeli dari sdr Heni pada malam hari sebelum penangkapan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada pembeli yang memesannya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Mahmud untuk menitipkan Mobil Innova warna Putih karena dirumahnya tidak bisa memarkir Mobil, dan sebagai upah untuk Saksi Mahmud, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram serta menitipkan sebentar 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip kepada Saksi Mahmud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arif Rahman Nugroho, SH. Bin Jumadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi dan rekan Opsnal Subdit II Dit Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita di halaman Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoena hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa serta barang bukti lainnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1 : 864618061582056 dan IMEI 2 : 864618061582049, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014, 1 (satu) buah kartu ATM xpresi Nocard 6019.0050.9433.4237 milik terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) didapatkan oleh terdakwa dengan membeli dari sdr Heni pada malam hari sebelum penangkapan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kepada pembeli yang memesannya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi Mahmud untuk menitipkan Mobil Innova warna Putih karena dirumahnya tidak bisa memarkir Mobil, dan sebagai upah untuk Saksi Mahmud, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram serta menitipkan sebentar 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip kepada Saksi Mahmud;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mahmud Bin Suhati (Alm) dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi ditangkap petugas kepolisian di rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 23.00 Wita yang beralamat di Jalan Tembus Prumnas Nomor 121 RT 44 RW 03 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku sebelumnya telah memberikan sabu kepada Saksi;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan rumah saksi ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,61 gram (berat bersih 0,21 gram) yang merupakan sisa sabu yang diberikan oleh terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah kotak kardus kecil milik Terdakwa yang ditiptkan kepada saksi serta 1 (satu) unit handphone merk ASUS dengan nomor simcard 0813-4804-2226 (WA) dan 0838-9596-2371 (WA BUSINESS) dengan nomor IMEI 1: 352691097505507 dan IMEI 2: 352691097505515 milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba-tiba datang kerumah Saksi untuk menitipkan Mobil Innova warna Putih karena dirumahnya tidak bisa memarkir Mobil, kemudian saksi setuju sehingga Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih setengah gram dan menitipkan sebentar 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip. saksi pun menyimpan sabu beserta timbangan dan plastik klip di lantai 2 rumahnya lalu saksi membagi sabu yang diberikan oleh terdakwa menjadi 4 (empat) paket kecil lalu dan 1 (satu) paket sabu Terdakwa konsumsi sendiri dan saksi menjual 1 (satu) paket kecil sabu sehingga akhirnya menyisakan 2 (dua) paket sabu yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, beli dengan harga berapa juga keuntungan yang didapat terdakwa, saksi tidak mengetahui.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita di halaman Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 Sdr Muhammad Anshari datang kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Kemuning Indah Jalur 4 RT 26 RW 02 Nomor 03, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengantar dan memasang AC kemudian terdakwa rencananya akan menyerahkan sabu kepada pembelinya dan mengajak Sdr

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anshari dengan mengatakan akan membeli kabel untuk memasang AC di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa bersama Sdr Muhammad Anshari berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM milik Terdakwa, namun saat di perjalanan untuk membeli kabel tersebut, sepeda motor Terdakwa dihentikan petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoenia hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Mahmud sebagai upah saksi Mahmud untuk menjaga mobil Terdakwa yang diparkirkan oleh terdakwa di halaman samping rumah saksi Mahmud;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli pada bulan Juni 2025 dari Sdri Heni sebanyak kurang lebih (lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di Gudang Gatah dan akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu telah habis terjual.
- Bahwa rencananya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pemesannya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun belum sempat sabu tersebut diserahkan, terdakwa telah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa belum Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,11 gram;

Hal. 10 dari 18 Hal.Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1 : 864618061582056 dan IMEI 2 : 864618061582049;
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA xpresi Nocard 6019.0050.9433.423

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05965/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18507/2025/NNF – berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita di halaman Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa awal kejadiannya pada bulan Juni 2025 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdri Heni sebanyak kurang lebih (lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di Gudang Gatah dan akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu telah habis terjual. Lalu pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 Sdr Muhammad Anshari datang kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Kemuning Indah Jalur 4 RT 26 RW 02 Nomor 03, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengantar dan memasang AC kemudian terdakwa rencananya akan menyerahkan sabu kepada pembelinya dan mengajak Sdr Muhammad Anshari dengan mengatakan akan membeli kabel untuk memasang AC di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa bersama Sdr Muhammad Anshari berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM milik Terdakwa, namun saat di perjalanan untuk membeli kabel tersebut, sepeda motor Terdakwa dihentikan petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok sampoenan hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli pada bulan Juni 2025 dari Sdri Heni sebanyak kurang lebih (lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di Gudang Gatah dan akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu telah habis terjual dan rencananya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pemesannya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun belum sempat sabu tersebut diserahkan, terdakwa telah lebih dahulu tertangkap. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,11 gram lalu disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05965/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18507/2025/NNF – berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Banjamasin dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahruni** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan



kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 sekitar pukul 18.30 Wita di halaman Indomaret di pinggir Jalan Trans Kalimantan KM 8 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan, kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2025 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdri Heni sebanyak kurang lebih (lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di Gudang Gatah dan akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu telah habis terjual. Lalu pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025 Sdr Muhammad Anshari datang kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Kemuning Indah Jalur 4 RT 26 RW 02 Nomor 03, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala untuk mengantar dan memasang AC kemudian terdakwa rencananya akan menyerahkan sabu kepada pembelinya dan mengajak Sdr Muhammad Anshari dengan mengatakan akan membeli kabel untuk memasang AC di rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa bersama Sdr Muhammad Anshari berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM milik Terdakwa, namun saat di perjalanan untuk membeli kabel tersebut, sepeda motor Terdakwa dihentikan petugas kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoena hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,25 gram (berat bersih 5,11 gram) yang terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli pada bulan Juni 2025 dari Sdri Heni sebanyak kurang lebih (lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di Gudang Gatah dan akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu telah habis terjual dan rencananya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada pemesannya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun belum sempat sabu tersebut diserahkan, terdakwa telah lebih dahulu tertangkap. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,11 gram lalu disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, kesimpulannya dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05965/NNF/2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Kabislabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18507/2025/NNF – berupa 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,11 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1: 864618061582056 dan IMEI 2: 864618061582049, 1 (satu) buah kartu ATM BCA xpresi Nocard 6019.0050.9433.423, oleh karena barang bukti tersebut Adalah alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut *dimusnahkan*. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014, oleh karena barang bukti tersebut alat/sarana untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Hal. 16 dari 18 Hal.Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Asrani Als Aas Bin Sahrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,11 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0812-4194-9543 dengan nomor IMEI 1: 864618061582056 dan IMEI 2: 864618061582049;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA xpresi Nocard 6019.0050.9433.423

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna Biru dengan nomor polisi DA 5373 FM dengan nomor rangka MH1KF7112RK872120 dan nomor mesin KF71E1872014;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Kami, **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidyawan Satriantoro, S.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal.Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan Jr, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan Jr, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)